

1500626-14.2022.8.26.0150

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2151128/2022 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS, 18942881 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2151128 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 2 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500626-14.2022.8.26.0150 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500626-14.2022.8.26.0150

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2151128/2022 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS, 18942881 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2151128 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 2 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

NAYARA SILVA DIAS e ABNER MARCOS DA SILVA GARCIA, já qualificados, foram denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, que, no dia 29 de maio de 2022, por

volta das 21 horas, na Avenida Estér, 193, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraíram, para si, R\$500,00 e três aparelhos de telefone celular, pertencentes a Í.D.B., F.V.S. e Sorveteria Palácio do Sorvete. Após o recebimento da denúncia em 29 de junho de 2022 (fls. 61/62), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos envolvidos, os réus foram citados (fls. 92/93) e apresentaram resposta à acusação (fls. 98/101 e 105/108).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha arrolada em comum e os réus foram interrogados (fls. 147).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requer a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

A Defesa Técnica do réu ABNER, em preliminar, alegou que ele sofre de esquizofrenia refratária e, portanto, incapaz para responder por seus atos, requerendo, assim, que o réu seja submetido a perícia médica judicial. No mérito, sustenta a fragilidade das provas produzidas para embasar um decreto condenatório, requerendo a improcedência da pretensão punitiva. Alternativamente, em caso de condenação pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da qualificadora pelo uso de arma de fogo, eis que se tratava de simulacro, e que a pena aplicada seja a mais branda (fls. 148/152).

A Defesa Técnica da ré NAYARA manifestou-se no mesmo. Sustentou a fragilidade das provas produzidas para embasar um decreto condenatório, requerendo a improcedência da pretensão punitiva. Alternativamente, em caso de condenação pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da qualificadora pelo uso de arma de fogo, eis que se tratava de simulacro, e que a pena aplicada seja a mais branda (fls. 156/160).

É o relatório

DECIDO

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática da conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente de insanidade mental requerido pelo réu ABNER, eis que os documentos juntados às fls. 153/153 apenas demonstram que o réu, em certo período de sua vida, foi acometido por esquizofrenia refratária e utilizou o medicamento Risperidona 1mg no tratamento.

Todavia, verifica-se que nenhum dos três documentos possui data a fim de possibilitar identificar o período em que houve o tratamento ao réu. Contudo, da análise desses documentos, é possível inferir que o réu foi atendido pelo Caps Infantil de Cosmópolis e que na época do tratamento ele contava com 39kg e 1m e 47cm de altura, claramente, demonstrando que foi acometido da doença quando ainda era criança, não havendo nos autos nada que possa subsidiar o pedido de instauração do incidente de insanidade mental.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito da pretensão punitiva estatal.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de inquérito policial (fls. 05), o boletim de ocorrência (fls. 07/10), os autos de reconhecimento fotográfico (fls. 13/16), os autos de reconhecimento de pessoa (fls. 45/47), bem como as provas orais coligidas. A vítima F.V.S., em juízo, narrou que no dia dos fatos, estava na sorveteria com seu marido, seu filho e uma funcionária da sorveteria, quando entrou uma moça e perguntou o preço do picolé e disse que iria no carro buscar o dinheiro. Em seguida a moça foi até a porta e fez um sinal para alguém do lado de fora e entrou na sorveteria um rapaz armado, abordou a declarante e anunciou que era um assalto, mandou que ela ficasse quieta e exigiu o seu celular. Após pegar o celular da vítima, o rapaz foi em direção ao caixa e pegou o dinheiro, questionou se havia mais alguém no local e pediu para a moça ir verificar, sendo que o marido e o filho

da declarante estavam na cozinha do estabelecimento, e a referida moça subtraiu o celular do seu marido e do seu filho. Disse que o réu portava uma arma de fogo. A vítima reconheceu os réus em juízo. Disse que os réus levaram em torno de R\$500,00, além dos três celulares. Respondeu que a ré possuía uma tatuagem no pescoço; que na sabe descrever que tipo de arma foi usada porque desconhece sobre armamento. A vítima I.D.B., em juízo, narrou que no dia dos fatos estava na cozinha da sorveteria quando foi alertado por sua funcionária de estavam sendo assaltados e verificou nas câmeras de monitoramento que o réu armado abordando sua esposa. Disse que duas pessoas realizaram o assalto, um homem e uma mulher, sendo que o declarante foi abordado pela mulher, a qual exigiu a entrega do seu celular. Respondeu que a ré estava de capuz, mas viu parte da tatuagem dela no pescoço; que viu a arma somente pela câmera de monitoramento.

A testemunha Ana Tomás de Aquino Gonçalves, em juízo, narrou que é funcionária da sorveteria e estava trabalhando no dia dos fatos, quando uma moça entrou no local e perguntou quanto custava o picolé e em seguida a moça foi até a porta e parecia informar a alguém o valor, porém, a moça retornou junto com o réu, o qual portava uma arma e anunciou o assalto, sendo que a moça foi até a cozinha, local em que estavam o dono da sorveteria e o seu filho.

A acusada NAYARA, ao ser interrogada em juízo, confessou os fatos denunciados. Narrou que esteve na sorveteria e praticou o roubo na companhia do corréu porque estava passando por muitas dificuldades financeiras. Disse que o réu a convidou para ir até o local e levar para ele a réplica da arma de fogo, mas não estava programado nada e não sabia que iria participar do roubo, mas acabou participando. Disse que subtraíram três celulares do local e certa quantia em dinheiro. Respondeu que sua avó está com câncer e a declarante cuidava dela.

O acusado ABNER, ao ser interrogado em juízo, confessou os fatos denunciados. Narrou que esteve na sorveteria e praticou o roubo com uma réplica de arma de fogo e subtraiu três celulares e R\$300,00 e cometeu o delito porque estava passando por necessidades financeiras. Respondeu que praticou o roubo com uma réplica de arma de fogo, a qual alugou; que se quisesse poderia ter alugado uma arma de verdade, porém não tinha a intenção de machucar ninguém.

As provas colhidas ao longo do processo se fazem suficientes, vejamos: os acusados confessaram a prática delitiva, não deixando margens de dúvida sobre a autoria afinal, indagados em juízo, confessaram ter praticado o roubo de três celulares das vítimas e certa importância em dinheiro, confirmado pelo arcabouço probatório, o qual é vasto para ensejar uma condenação. Nesse sentido, ante a confissão espontânea dos réus em juízo e os demais elementos de provas, não há qualquer dúvida sobre a autoria do delito.

As vítimas quando indagadas em juízo declararam, em uníssono, que os acusados foram os autores do roubo, reconhecendo-os em sede policial e em juízo e descreveram o réu ABNER como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo, subtraiu um celular da vítima F.V.S. e o dinheiro do caixa, enquanto a ré NAYARA como sendo a mulher que adentrou até a cozinha, subtraiu dois celulares da vítima I.D.B., corroborada pela confissão espontânea dos réus em juízo.

Neste cenário, as alegações da Defesa Técnica não merecem prosperar, já que não há que se falar em insuficiência probatória porquanto o conjunto probatório é consistente em imputar aos réus a prática do delito narrado na denúncia. Ao contrário do que sustenta a Defesa técnica, em se tratando de crime de roubo, praticado, no mais das vezes, na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e segura, tal como se apresenta no caso em apreço, tem força suficiente para ensejar decreto condenatório.

Nesse sentido:

"PALAVRA DA VÍTIMA - "Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de fundamental importância para a identificação do autor, mesmo porque a execução desses delitos sempre se dá de forma favorável ao agente ativo, que se traduz na vulnerabilidade da vítima e ausência de testemunhas" (TACRIM-SP 7º Gr. Cs. Rev. Rel. Oldemar Azevedo j. 25.06.1996 RJTACRIM 31/409).

Cabe ressaltar que as vítimas afirmaram que o delito foi cometido com o emprego de arma de fogo, o que pode ser verificado também da imagem de fls. 31. Não obstante a

alegação dos réus de que praticaram o roubo com um simulacro alugado de um indivíduo que preferiram não identificar e o pedido da Defesa Técnica pelo afastamento da majorante sob o argumento de que o réu utilizou simulacro de arma de fogo, todavia, não houve qualquer elemento de prova para sustentar essa argumentação, apenas a palavra dos réus e as alegações da Defesa, o que se mostra insuficiente acolher o pedido de afastamento da majorante.

Assim, mesmo que a arma não tenha sido apreendida pela polícia, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I do CP.

Nesse sentido:

"ROUBO QUALIFICADO - Concurso de agentes - Privação de liberdade da vítima - Emprego de arma - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Não apreensão da arma de fogo - Irrelevância - Existência de outros elementos que comprovaram o seu uso - Vítimas privadas de sua liberdade por tempo relevante - Concurso de agentes comprovado - Aplicação de 5/12 para a majoração da pena diante do roubo triplamente qualificado - Condenação mantida - Recurso defensivo desprovido e provido o ministerial para reconhecer o uso de arma, com respectivo ajuste da pena." (TJSP - Ap. nº 990.10.363.293-1 - Guarulhos - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Antonio Roberto Midolla - J. 09.12.2010 - v.u). "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ERESP 961.863/RS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento pelo emprego desta nos crimes de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1248801 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0090953-0). grifei

Portanto, não resta dúvida, de que, no dia e local indicados na exordial, os acusados, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, subtraíram para ambos os bens descritos na denúncia.

A conduta dos acusados encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo, portanto, a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, nos termos do art. 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolem o tipo penal, para ambos os réus, fixo-lhes as penas-base no mínimo legal, ou seja, em QUATRO ANOS de reclusão e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, deixo de calcular o decréscimo que decorreria da confissão porquanto a atenuante não pode reduzir a pena-base aquém do mínimo legal - Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, por ter sido o crime praticado mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, na vigência da Lei nº 13.654/18, aumento-lhes as penas em 2/3, o que resulta em SEIS ANOS e OITO MESES de reclusão e no pagamento de DEZESSEIS DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista o montante de pena aplicada, o delito cometido com grave ameaça, fixo, para ambos os réus, o regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR os denunciados NAYARA SILVA DIAS e ABNER MARCOS DA SILVA GARCIA, cada qual, ao cumprimento das penas de SEIS ANOS e OITO MESES de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de DEZESSEIS DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Os acusados tiveram decretadas suas prisões preventivas no curso da ação e assim

vem respondendo aos autos, não poderão, portanto, recorrer em liberdade.
Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.
Transitada esta em julgado, expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado nos termos do Convênio OAB/Defensoria.
Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cosmopolis, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA